

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1704/2530

บริษัท ฟรีเมียร์ ซัพพลาย จำกัดฯ

โจทก์

นายสรรเสริญ พัวพิริยพันธ์

จำเลย

บริษัท ฟรีเมียร์ ซัพพลาย จำกัดฯ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง โจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ฎีกาว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ครบองค์ประกอบความผิดตาม กฎหมายแล้ว อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 324)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้ พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 319)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 322)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่า จำเลยได้กระทำการอันครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3 แล้ว ซึ่งเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยมิได้กระทำการนั้น ๆ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ ชอบแล้วยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่า จำเลยได้กระทำการอันครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3 แล้ว ซึ่งเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยมิได้กระทำการนั้น ๆ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ ชอบแล้วยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ